

共通問題 H25-39

(配点：2)

月 日

月 日

控訴に関する次のアからオまでの各記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。ただし、判例がある場合には、それに照らして考えるものとする。

- ア. 控訴裁判所は、事後審なので、原判決の言渡し後に生じた刑の量定に影響を及ぼすべき情状について取り調べることはできない。
- イ. 簡易裁判所がした刑事第一審の判決に対する控訴については、地方裁判所ではなく、高等裁判所が裁判権を有する。
- ウ. 控訴裁判所は、被告人のみが控訴をした事件について、原判決の認定した事実を誤認があると認める場合には、それより被告人に不利益な事実を認定することができる場合もある。
- エ. 控訴審では、第一審の公判手続に関する規定が準用されるので、被告人は、公判期日において、控訴趣意書に基づき自ら弁論をすることができる。
- オ. 第一審における弁護人は、判決の宣告により弁護人の選任の効力が失われるので、被告人のため控訴をすることができず、控訴をするには改めて弁護人として選任される必要がある。

1. ア イ 2. ア エ 3. イ ウ 4. ウ オ 5. エ オ

No308	控 訴	正答率
共通H25-39	正 解 3	66%

ア 誤っている

393条2項。被告人の情状として、犯行後の状況も判断の要素となることから、控訴裁判所は、量刑に影響を及ぼす情状については、第一審判決後の事実についても、職権で取り調べるができる。したがって、本記述は誤っている。

イ 正しい

裁判所法16条1号。地方裁判所は、裁判所法16条1号の場合を除いて、簡易裁判所の判決に対する控訴について裁判権を有する（裁判所法24条3号）。そして、裁判所法16条1号は、高等裁判所が、簡易裁判所の刑事に関する判決に対する控訴について裁判権を有するとしている。したがって、本記述は正しい。

ウ 正しい

最判昭23.11.18。判例は、控訴審判決が第一審判決の認定した事実よりも不利益な事実を認定しても、刑を不利益に変更しない限り、判決の結果を原判決の結果に比して被告人の不利益に変更することを禁ずる不利益変更禁止の原則（402条）に反しないとする。したがって、本記述は正しい。

エ 誤っている

388条。控訴審では、法律的な面が多いので、被告人のためにする弁論は、弁護人でなければ、これを行うことができない。したがって、本記述は誤っている。

オ 誤っている

355条。上訴をするか否かの決定には、原審の弁護人の意見が重要であるから、原審における代理人又は弁護人は、被告人のため上訴をすることができる。したがって、本記述は誤っている。

以上により、正しい記述はイとウであり、したがって、正解は肢3となる。